

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 553/2532
 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่างทอง รัตนะ
 ก่อสร้าง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 65, มาตรา 202

เมื่อศาลนัดสืบพยานโจทก์แล้ว ถึงวันนัดได้มีการเลื่อนวันนัดออกไป และมีการเลื่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ออกไปอีกหลายครั้ง โดยไม่มีการสืบพยานโจทก์เลย จนกระทั่งได้มีการสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในวันที่ 18 มีนาคม 2529 ถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันสืบพยานจำเลยไม่มาศาล ศาลมีคำสั่งว่าจำเลยขาดนัดพิจารณา จึงชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 202 แล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตให้ทนายความถอนตัวได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าตัวความได้แต่งตั้งทนายคนใหม่เข้ามาแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสี่ให้ชำระหนี้ตามสัญญา จำเลยทั้งสี่โต้แย้งตั้งทนายความต่อสู้คดี ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์นำสืบก่อนถึงวันนัดได้มีการเลื่อนวันนัดออกไปหลายครั้ง ต่อมาทนายจำเลยทั้งสี่ยื่นคำร้องขอถอนตัวจากการเป็นทนาย จำเลยที่ 1 ที่ 2 คัดค้านศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยทั้งสี่ทราบคำขอถอนตัวของทนายแล้วอนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวได้ ให้จำเลยแต่งตั้งทนายเข้ามาใหม่ ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์

ฝ่ายจำเลยมีเพียงตัวจำเลยที่ 4 และทนายจำเลยที่ 3 ที่ 4 มาศาล ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดพิจารณา แล้วทำการสืบพยานโจทก์ จำเลยที่ 3 ที่ 4 แกลงไม่ติดใจสืบพยาน ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชำระหนี้แก่โจทก์ตามฟ้อง จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ว่า ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัด ขอให้ยกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาคดีใหม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาว่า กรณีที่มีการคัดค้านการถอนทนายศาลจะอนุญาตให้ถอนทนายได้ต่อเมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 แต่งทนายเข้ามาก่อน และที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดนั้น เป็นการมิชอบ เพราะวันดังกล่าวมิใช่เป็นวันนัดครั้งแรกนั้น เห็นว่าคดีนี้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับหมายนัดของศาลชั้นต้นแจ้งวันนัดสืบพยานโจทก์ พร้อมทั้งเรื่องทนายจำเลยถอนตัวตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2529 ศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งอนุญาตให้ทนายจำเลยถอนตัวในวันที่ 10 มีนาคมปีเดียวกันถือได้ว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ถูกต้องแล้ว โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้แต่งตั้งทนายเข้ามาก่อนวันศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทนายคนเดิมขอถอนตัวหรือไม่แต่อย่างใด อนึ่งคดีนี้ศาลชั้นต้นได้นัดสืบพยานโจทก์นัดแรกเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2529 แต่ถึงวันนัดได้มีการเลื่อนวันนัดออกไป และมีการเลื่อนวันนัดสืบพยานโจทก์ออกไปอีกหลายครั้งโดยไม่มีการสืบพยานโจทก์เลยจนกระทั่งได้มีการสืบพยานโจทก์ครั้งแรกในวันที่ 18 มีนาคม 2529 ฉะนั้นจึงถือได้ว่าวันสืบพยานคดีนี้คือวันที่ 18 มีนาคม 2529 นั้นเอง เมื่อจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่มาศาลและศาลได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ขาดนัดพิจารณา จึงชอบด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 202 แล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 2 ฟังไม่ขึ้นทุกข้อ"

(ประมาณ ชั้นชื้อ-บุญส่ง คล้ายแก้ว-เกียรติ จาตนิลพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------